

GUÍA TÉCNICO-JURÍDICA Y ORIENTACIONES CIRCUITALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN, ADECUACIÓN Y BLINDAJE DE LOS ACUERDOS DE PAZ, CONVIVENCIA ESCOLAR Y COMUNITARIA AÑO ESCOLAR: 2026 – 2027

1. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL (Página Preliminar)

- **Orientación para la redacción:** Consignar membrete oficial del MPPE y CDCE Guaicaipuro, datos de identificación del plantel, código DEA, código estadístico, circuito educativo (N.º 21), dependencia administrativa, dirección fiscal exacta, parroquia y delimitación comunal. Identificar a la Dirección del Plantel, a la Supervisora Circuital (Prof. Versay Corrales, C.I. V-17.742.828) y el Colectivo de Redacción con nombres, cédulas y roles.

2. VINCULACIÓN CON EL PEIC Y COMITÉ DE CONVIVENCIA Y PAZ

- **Orientación para la redacción:** Precisar el título del PEIC 2026–2027 y presentar en cuadro formal la estructura nominal de voceros principales y suplentes del Comité de Convivencia Escolar y Paz (directivo, docente, administrativo, obrero, cocinera CNAE, familias, vocería estudiantil OBE/FEVEEM y poder popular).

3. RESEÑA HISTÓRICA, MISIÓN, VISIÓN Y CARTOGRAFÍA SOCIAL

- **Orientación para la redacción:** Sintetizar los antecedentes históricos institucionales, epónimo, principios teleológicos (misión y visión actualizadas) y la caracterización comunitaria del circuito.

4. DISPOSICIONES GENERALES Y BASAMENTO LEGAL

- **Orientación para la redacción:** Delimitar la función de los acuerdos. Establecer expresamente la preeminencia del principio del Interés Superior del Niño (Art. 8 LOPNNA) y el Debido Proceso (Art. 49 CRBV) sobre reglamentaciones de menor jerarquía.
- **Alerta de vacío legal:** Muchos planteles fundamentan sus normas únicamente en el Reglamento General de 1980 sin articular la LOPNNA (2007) ni la Ley contra el Acoso Escolar, incurriendo en nulidades de pleno derecho.

Inciso Modelo a Incorporar (Extensión del Ámbito de Aplicación y Representación Institucional): *"Las disposiciones, deberes y normas de convivencia establecidas en este documento rigen obligatoriamente dentro del recinto escolar, así como en sus áreas perimetrales e inmediaciones inmediatas. De igual modo, su cumplimiento es de carácter vinculante en cualquier espacio externo donde se desarrollen actividades pedagógicas, salidas de campo, visitas guiadas, encuentros deportivos, desfiles, actos cívico-culturales o torneos intercolegiales. Toda persona que porte el uniforme institucional o represente formalmente al plantel fuera de sus instalaciones físicas queda sujeta a la observancia de estos Acuerdos, respondiendo civil y disciplinariamente por cualquier conducta que atente contra la integridad de terceros, la moral pública o el decoro y prestigio institucional."*

5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

- **Orientación para la redacción:** Presentar el organigrama estructural y funcional, delimitando las líneas de mando, coordinaciones, departamentos y servicios multidisciplinarios. 4

6. FUNCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO Y DE COORDINACIÓN

- **Orientación para la redacción:** Describir atribuciones del Director(a), Subdirectores, Coordinadores Pedagógicos, de Evaluación y Control de Estudios. Según la estructura directiva del plantel.
- **Alerta de vacío legal:** La falta de acompañamientos de aula registrados por la directiva deja en desamparo administrativo al plantel ante reclamos de mala praxis pedagógica.

Inciso Modelo a Incorporar (Deber de Acompañamiento y Resguardo Institucional):

"Es deber ineludible del equipo directivo y coordinadores pedagógicos planificar, ejecutar y asentar por escrito los acompañamientos pedagógicos y de supervisión continua al personal docente. Asimismo, la Dirección del plantel tiene la obligación jurídica de custodiar, foliar y resguardar en el archivo institucional y Libro de Vida todas las actas de mediación, citaciones, justificativos médicos y expedientes formativos de los estudiantes, garantizando la debida cadena de custodia documental ante cualquier procedimiento administrativo o judicial."

7. DEL PERSONAL DOCENTE: PERFIL, DEBERES, DERECHOS Y RESGUARDO JURÍDICO-LABORAL

- **Orientación para la redacción:** Normar deberes de puntualidad, atención inclusiva, ética profesional, inasistencias y derechos laborales.
- **Alerta de vacío legal:** Ante denuncias en el Ministerio Público o Defensorías, la única prueba legal que exime al docente de responsabilidad penal o disciplinaria es el registro escrito oportuno en su cuaderno de incidencias.

Inciso Modelo a Incorporar (Deber Probatorio, Cuaderno de Incidencias y Resguardo Laboral):

"El personal docente tiene la obligación profesional y legal de llevar al día su cuaderno de incidencias pedagógicas, control diario de asistencia, registros descriptivos de evaluación y actas de acuerdos con las familias. Estos instrumentos constituyen la prueba fehaciente del deber cumplido y el respaldo jurídico ante cualquier requerimiento externo. Ante cualquier queja, reclamo o acusación formulada contra un docente, la institución garantizará el derecho a la defensa y el debido proceso (Art. 49 CRBV), absteniéndose de emitir sanciones sumarias o arbitrarias sin una averiguación objetiva y fundada en actas previas."

8. DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARÍAS

- **Orientación para la redacción:** Establecer horario, gestión de archivo con estricta confidencialidad de datos, atención al público y licencias según contrato laboral. Su deber de buen trato a los estudiantes (Art. 32-A LOPNNA).

9. DEL PERSONAL OBRERO Y COCINERAS(OS) DE LA PATRIA (CNAE)

- **Orientación para la redacción:** Regular higiene de áreas, bioseguridad en el servicio de alimentos (PAE) y deber de buen trato a los estudiantes (Art. 32-A LOPNNA).

10. DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO

- **Orientación para la redacción:** Protocolo de registro obligatorio en Libro de Visitas para toda persona ajena al plantel, control de puertas y resguardo de bienes nacionales.

11. LICENCIAS, PERMISOS Y RÉGIMEN LABORAL DEL PERSONAL ACTIVO

- **Orientación para la redacción:** Articular la LOTTT, Estatuto de la Función Pública, II Convención Colectiva Única MPPE (Nacional) y Convención Colectiva del Estado Miranda (Estadal).
- **Alerta de vacío legal:** El docente que no convalide sus reposos médicos ante el IVSS o IPASME en el lapso de 72 horas incurre en faltas injustificadas no amparadas por la convención colectiva.

Inciso Modelo a Incorporar (Procedimiento Administrativo Obligatorio de Licencias):

"Todo permiso o licencia debe ser solicitado por escrito con un mínimo de 48 horas de anticipación ante la Dirección del plantel, salvo contingencias médicas sobrevenidas las cuales deberán consignarse y convalidarse (vía IVSS o IPASME) en un plazo no mayor a 72 horas. Queda terminantemente prohibido ausentarse del puesto de trabajo sin la debida autorización formal."

12. DE LOS ESTUDIANTES: DERECHOS, DEBERES Y CONVIVENCIA FORMATIVA

- **Orientación para la redacción:** Consagrar derechos de protección (LOPNNA), deberes escolares y regular de forma pedagógica el uso de TIC y salud integral.
- **Alerta de vacío legal (Desmontar la Suspensión Punitiva):** El Art. 57 de la LOPNNA prohíbe la exclusión escolar. Es ilegal suspender a un estudiante dejándolo sin actividades escolares. Debe emplearse la figura de **"Acompañamiento Pedagógico Asistido Diferenciado"**.

Texto modelo de incorporación: El **Acompañamiento Pedagógico Asistido Diferenciado** es una medida de orientación formativa y de resguardo institucional que se activa exclusivamente ante situaciones sobrevenidas o hechos de indisciplina graves que comprometan o pongan en riesgo la integridad física, psicológica o moral del estudiante o de algún miembro de la comunidad educativa. Su aplicación tiene como requisito procedimental indispensable la realización de una sesión de mediación y mutuo acuerdo entre el equipo directivo del plantel y la madre, padre o representante legal, formalizada mediante la suscripción de un Acta de Conciliación y Corresponsabilidad. Bajo esta figura conciliatoria, las partes acuerdan que el estudiante desarrolle de manera temporal (de 1 a 3 días hábiles) un plan pedagógico y socioemocional individualizado desde el hogar bajo supervisión familiar continua, garantizando de forma irrenunciable el derecho a la educación, la prosecución escolar y el cumplimiento de las evaluaciones formativas (Arts. 8, 53, 54, 56 y 57 de la LOPNNA; Art. 49 de la CRBV; Arts. 14 y 17 de la LOE), evitando cualquier trato punitivo, exclusión o sanción expulsiva.

- **Alerta de vacío en custodia ("Semaneros"):** La figura del estudiante semanero es exclusivamente de ayuda logística de material; bajo ninguna circunstancia se le puede transferir la custodia o el control disciplinario del aula, el cual recae única y exclusivamente en el docente.

Inciso Modelo a Incorporar (Prohibición de Medidas Punitivas y Plan Asistido / Art. 57 LOPNNA):

"Quedan terminantemente prohibidos los castigos corporales, humillantes, colectivos o la expulsión sumaria. Ningún estudiante podrá ser privado del derecho a ingresar al plantel, a permanecer en el aula o a presentar evaluaciones académicas por motivos de impuntualidad, incumplimiento del uniforme o hechos de indisciplina. En casos de extrema gravedad comprobada donde se requiera resguardar la integridad física o psicológica del colectivo escolar, la Dirección, en consulta con la Defensoría Escolar,

podrá aplicar un 'Plan Pedagógico Asistido Diferenciado' (no presencial) de uno (1) a tres (3) días hábiles, garantizando la continuidad de guías pedagógicas desde el hogar con supervisión directa del representante legal."

Inciso Modelo a Incorporar (Regulación de Celulares, TIC y Cyberbullying):

"El uso de teléfonos celulares y dispositivos tecnológicos dentro de las aulas está restringido exclusivamente a propósitos didácticos previamente planificados por el docente. Durante la jornada ordinaria, deberán permanecer apagados o en modo silencioso dentro de los bolsos. Queda terminantemente prohibida la grabación o difusión no autorizada de imágenes, audios o videos dentro del recinto escolar (Art. 65 LOPNNA). El hostigamiento, burlas o amenazas a través de redes sociales o mensajería (cyberbullying) constituirá un Hecho Grave que ameritará citación inmediata del representante y suscripción de acuerdos restaurativos."

Inciso Modelo a Incorporar (Salud Integral, Vapeadores y Bebidas Estimulantes):

"En resguardo de la salud física y mental de los estudiantes (Art. 41 LOPNNA y circulares del MPPS/INN), queda terminantemente prohibido el ingreso, tenencia, suministro o consumo dentro del plantel y sus alrededores de: cigarrillos tradicionales, vapeadores/cigarrillos electrónicos, bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas y bebidas energéticas con alto contenido de cafeína y taurina."

Inciso Modelo a Incorporar (Abordaje Integral del Acoso Escolar / Bullying):

"En cumplimiento de la Ley de Convivencia Pacífica y Prevención del Acoso Escolar, ante la detección o denuncia de acoso escolar en cualquiera de sus manifestaciones (física, verbal, psicológica o social), el Comité de Convivencia y Paz activará de inmediato la ruta de mediación no punitiva: abordaje socioemocional individualizado, medidas cautelares de protección para la víctima, citación obligatoria a las familias y ejecución de acuerdos de reparación restaurativa sin revictimizar a las partes."

Inciso Modelo a Incorporar (Participación Estudiantil Protagónica / Arts. 80-A y 81 LOPNNA):

"La institución garantiza el derecho de los estudiantes a organizarse democráticamente a través de las Vocerías de Aula y Asambleas Estudiantiles por lapso académico, participando con derecho a voz en el Comité de Convivencia y Paz para formular propuestas de mejora y promover la resolución pacífica de conflictos escolares."

Inciso Modelo a Incorporar (Porte Digno del Uniforme, Eventos Extramuros y Conducta en Alrededores): *"El uso del uniforme escolar constituye un símbolo de identidad y pertenencia que exige respeto y decoro dentro y fuera de la institución. En consecuencia:*

*a) **En los alrededores e inmediaciones:** Concluida la jornada académica, los estudiantes deben retirarse directamente a sus hogares, quedando terminantemente prohibida la permanencia o aglomeración en zonas adyacentes, comercios o paradas de transporte público generando desórdenes, escándalos o conductas contrarias a las buenas costumbres mientras porten el uniforme.*

*b) **En actividades extracátedra, deportivas y culturales:** Toda salida pedagógica o representación interinstitucional exigirá la autorización previa y por escrito de la madre, padre o representante legal. Durante el traslado y permanencia en el lugar del evento, los estudiantes mantendrán una conducta intachable, acatando las orientaciones de los docentes acompañantes y respetando a delegaciones rivales, árbitros y público asistente.*

*c) **Tipificación de Hecho Grave:** Incurrir en riñas, agresiones físicas o verbales, actos vandálicos, consumo o porte de sustancias prohibidas (vapeadores, alcohol, cigarrillos) o conductas obscenas en la vía pública o en eventos externos portando el uniforme escolar será tipificado como Hecho Grave,*

Documento técnico-jurídico diseñado y estructurado por la Supervisión Escolar del Circuito N.º 21 (CDCE Municipio Guaicaipuro) en estricta conformidad con la legislación y normativa educativa vigente (CRBV, LOPNNA, LOE, REPD y Ley contra el Acoso Escolar).

activando de inmediato la citación formal del representante y la aplicación de las medidas pedagógicas restaurativas correspondientes."

Regulación de Celulares, TIC, Redes y Resguardo de la Imagen / Art. 65 LOPNNA:

"El uso de teléfonos celulares y dispositivos tecnológicos dentro de las aulas está restringido exclusivamente a propósitos didácticos previamente planificados por el docente. Durante la jornada ordinaria, deberán permanecer apagados o en modo silencioso dentro de los bolsos. Queda terminantemente prohibida la toma de fotos, audios o videos **a estudiantes, docentes, personal directivo, administrativo, obrero, cocineras(os) CNAE, madres, padres, representantes o cualquier otro miembro de la comunidad escolar** sin autorización expresa e institucional (Art. 65 LOPNNA). La creación, difusión o publicación en redes sociales (TikTok, Instagram, Facebook, entre otras) o plataformas de mensajería (grupos de WhatsApp/Telegram) de videos, fotografías, audios, memes, stickers o comentarios lesivos que atenten contra el honor, la dignidad, la privacidad o la reputación de cualquier integrante de la comunidad escolar (ciberbullying/difamación) será tipificado como **Hecho Grave**, ameritando citación inmediata del representante legal, la eliminación inmediata del material digital y la suscripción de acuerdos socioeducativos y restaurativos obligatorios."

13. DE LAS MADRES, PADRES, REPRESENTANTES Y RESPONSABLES LEGALES

- **Orientación para la redacción:** Establecer deberes de provisión, seguimiento y asistencia obligatoria a convocatorias.
- **Alerta de vacío procedimental:** La ausencia de un horario formal de citas genera interrupciones arbitrarias en las aulas que ponen en riesgo la seguridad escolar y desprotegen el tiempo pedagógico.

Inciso Modelo a Incorporar (Protocolo de Atención por Cita Previa y Horario Institucional):

"A los fines de preservar el normal desarrollo pedagógico y la seguridad de los estudiantes, queda terminantemente prohibido a los representantes irrumpir en las aulas de clase o pasillos durante la jornada de labor. Toda comunicación o planteamiento pedagógico con docentes y directivos se atenderá exclusivamente dentro del Horario Semanal de Atención a la Familia formalmente fijado, previa solicitud de cita. Solo se exceptuarán emergencias médicas o contingencias de fuerza mayor debidamente comprobadas."

Inciso Modelo a Incorporar (Ruta de Notificación Obligatoria ante Desatención Familiar / Arts. 54 y 91 LOPNNA):

"Las citaciones a los representantes se emitirán por escrito con un mínimo de 48 horas de anticipación mediante formato con acuse de recibo. En caso de incomparecencia injustificada a la primera convocatoria, se emitirá una segunda Citación con Carácter de Notificación Obligatoria. Si el representante reincide en la inasistencia, la Dirección del plantel remitirá el caso formalmente a la Defensoría Escolar o al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA) por presunta vulneración del deber de corresponsabilidad (Art. 54 LOPNNA), liberando a la escuela de omisión de denuncia (Art. 91 LOPNNA)."

Inciso Modelo a Incorporar (Deber de Tramitación de Documentos de Identidad / Arts. 17, 22 y 54 LOPNNA): "Es deber y responsabilidad indelegable del padre, madre, representante o responsable legal garantizar la identificación civil de su representado, gestionando la tramitación y entrega de la copia legible de la Cédula de Identidad a partir de los nueve (9) años de edad cumplidos (o conforme a las

jornadas oficiales convocadas por el SAIME). A tales fines, el representante deberá solicitar ante la Dirección o Coordinación la Constancia de Estudio correspondiente y consignar el recaudo ante el plantel en un plazo que no exceda el primer momento pedagógico del año escolar en curso. La desatención o negativa injustificada a este deber será considerada vulneración de los derechos del niño, niña o adolescente a la identidad y a la educación, facultando a la institución para activar los canales de orientación y protección previstos en la ley (Arts. 54 y 91 LOPNNA)."

14. RÉGIMEN DEL UNIFORME ESCOLAR Y MEDIDAS CONCILIATORIAS

- **Orientación para la redacción:** Describir prendas oficiales por nivel/modalidad y normar la vestimenta deportiva.
- **Alerta de vacío legal:** Regresar a un estudiante a su hogar por no llevar uniforme constituye vulneración del deber de guarda y custodia institucional y acarrea responsabilidad administrativa y penal para el directivo.

Inciso Modelo a Incorporar (Procedimiento Conciliatorio ante Dificultades con el Uniforme):

"En caso de que el representante presente dificultades socioeconómicas o de fuerza mayor para proveer el uniforme completo, suscribirá un Acta de Notificación y Plazo Conciliatorio ante la Dirección del Plantel. Bajo ninguna circunstancia se negará el acceso al plantel o a las actividades pedagógicas al estudiante por falta de uniforme escolar (Circular Ministerial y Art. 57 LOPNNA)."

15. PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN, ASISTENCIA Y ADAPTACIONES CURRICULARES

- **Orientación para la redacción:** Normar la evaluación continua y formativa; fijar 72 horas para justificar reposos y regular los Consejos de Sección.
- **Alerta de vacío legal:** Es ilegal establecer que *"el estudiante pierde el derecho a evaluación por inasistencia injustificada"*. Debe garantizarse la reprogramación formativa suscribiendo un acta de compromiso con el representante.

Inciso Modelo a Incorporar (Adaptaciones Curriculares No Significativas):

"En cumplimiento del principio de inclusión (Art. 14 LOE), los docentes elaborarán Adaptaciones Curriculares No Significativas para estudiantes con ritmos de aprendizaje diferenciados, dificultades transitorias o necesidades educativas específicas debidamente diagnosticadas, garantizando estrategias evaluativas acordes a sus potencialidades."

16. CANTINA ESCOLAR Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

- **Orientación para la redacción:** Licencia sanitaria, manipulación higiénica y prohibición de venta de alimentos chatarra conforme a directrices del Instituto Nacional de Nutrición (INN).

17. PROCESO COMUNITARIO DE INCLUSIÓN ESCOLAR (PROCOINE)

- **Orientación para la redacción:** Normar la inscripción y prosecución escolar garantizando el principio de gratuidad, inclusión y no discriminación por razones socioeconómicas, de género, credo, condición de repitencia o estado de gravidez (Arts. 102 y 103 CRBV; Arts. 3 y 14 LOE; Art. 53 LOPNNA). Se debe establecer que el proceso de nuevo ingreso exigirá la consignación formal de los recaudos probatorios de identidad y escolaridad. No obstante, ante causas de fuerza mayor debidamente justificadas donde el representante carezca temporalmente de alguno de estos documentos, la institución formalizará de manera inmediata la inscripción mediante la

suscripción de un **Acta de Compromiso Institucional de Consignación Progresiva**, otorgando un lapso prudencial para su entrega sin menoscabar el ingreso oportuno a las aulas.

- **Alerta de vacío legal (Prohibición de Negativa de Matrícula por Documentos de Identidad):** Negar el cupo, condicionar la inscripción o retrasar el inicio de clases a un niño, niña o adolescente por falta de partida de nacimiento, documento de identidad (cédula) o notas certificadas constituye una violación flagrante del derecho humano a la educación y al libre desarrollo de la personalidad (Arts. 17, 21 y 53 LOPNNA). El MPPE establece mediante circular y doctrina vinculante que la carencia del documento no es causal de exclusión escolar; el plantel debe matricular al estudiante asignándole código provisional y articular de inmediato con el CPNNA, Registro Civil o SAIME para su regularización jurídica.

Inciso Modelo a Incorporar en los Acuerdos de Convivencia (Inscripción sin Condicionamiento Documental):

"La institución garantiza el derecho inalienable a la educación e inclusión de todas las niñas, niños y adolescentes en el marco del proceso PROCOINE. La solicitud de recaudos probatorios de identidad y escolaridad (partida de nacimiento, cédula de identidad, informe de aprendizaje o notas certificadas) responde a un control administrativo necesario; sin embargo, su ausencia temporal o extravío por motivos de fuerza mayor jamás constituirá un impedimento para la formalización de la matrícula y el inicio inmediato de las actividades académicas. En tales casos, la Dirección del plantel inscribirá al estudiante mediante la firma de un **Acta de Inscripción Condicionada y Compromiso Familiar**, asignando la escolaridad y tramitando, en articulación con el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA) y el Registro Civil, la regularización de la documentación correspondiente en estricto apego al Interés Superior del Niño (Art. 8 LOPNNA) y las directrices del Ministerio del Poder Popular para la Educación."

Inciso Modelo a Incorporar (Protocolo Institucional de Regularización Documental y Derivación al CPNNA): "La ausencia de cédula de identidad o documentos probatorios al momento de la inscripción o actualización de datos en el marco del proceso PROCOINE no impedirá el registro formal ni el ingreso inmediato del estudiante al aula de clases. En estos casos, la institución levantará un **Acta de Inscripción Condicionada y Compromiso Familiar**, otorgando un plazo formal para la tramitación del documento. Si al vencerse el lapso acordado el representante no ha consignado el documento y no justifica su trámite, la Dirección del plantel emitirá una **Primera Citación Escrita**. De registrarse una segunda incomparecencia injustificada, la institución levantará un informe técnico por vulneración del derecho a la identidad (Arts. 17 y 22 LOPNNA) y remitirá el caso formalmente ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA) o la Defensoría Escolar para la restitución jurídica del documento, quedando la escuela legalmente resguardada de incurrir en omisión de denuncia (Art. 91 LOPNNA)."

18. SERVICIOS DE APOYO ESPECIALIZADO Y REMISIÓN AL COF

- **Orientación para la redacción:** Detallar las funciones de departamentos internos de bienestar y orientación.
- **Alerta de vacío técnico:** Remitir a un estudiante a instituciones externas (COF/Defensoría) sin haber levantado actas internas en el plantel genera rechazo de la causa por falta de sustanciación probatoria.

Inciso Modelo a Incorporar (Ruta de Remisión Externa al Centro de Orientación Familiar - COF):

Documento técnico-jurídico diseñado y estructurado por la Supervisión Escolar del Circuito N.º 21 (CDCE Municipio Guaicaipuro) en estricta conformidad con la legislación y normativa educativa vigente (CRBV, LOPNNA, LOE, REPD y Ley contra el Acoso Escolar).

"Ningún estudiante será remitido a instancias externas de orientación especializada (COF, Defensoría) sin haber agotado previamente la mediación interna en el plantel (sustentada en al menos dos actas pedagógicas/conductuales suscritas). Toda remisión formal se realizará mediante la Ficha Oficial Homologada (Arts. 8, 54, 56 y 91 LOPNNA), asumiendo el representante legal el compromiso de consignar ante la Dirección del plantel el informe técnico o constancia de atención periódica emitida por el especialista."

19. PROCEDIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO ESCOLAR (Art. 49 CRBV y Art. 88 LOPNNA)

Orientación para la redacción: Establecer de manera secuencial y clara las etapas obligatorias que debe seguir el personal docente y directivo cuando ocurra una falta o hecho de indisciplina:

1. **Notificación Formal y por Escrito:** Comunicación inmediata y motivada a la madre, padre o representante legal y al estudiante, describiendo de forma objetiva los hechos ocurridos, la fecha, hora y lugar.
2. **Derecho a ser Oído y Ejercicio de la Defensa (Art. 80 LOPNNA):** Audiencia privada donde el estudiante expresa su versión de los acontecimientos, presenta sus argumentos y consigna elementos de descargo junto a su representante.
3. **Sustanciación y Valoración Objetiva:** Análisis objetivo de los hechos a partir de las anotaciones asentadas en el cuaderno de incidencias pedagógicas y testimonios correspondientes.
4. **Resolución Pedagógica Motivada:** Adopción de la Medida de Orientación Pedagógica o Restaurativa correspondiente, dejando constancia expresa de los compromisos adquiridos mediante la suscripción del Acta de Mediación.
5. **Recurso de Reconsideración:** Derecho del representante a solicitar formalmente ante la Dirección del plantel la revisión de la medida adoptada, en un lapso no mayor a tres (3) días hábiles continuos tras su notificación.

20. ANEXOS TÉCNICOS Y ACTAS DE ASAMBLEA VINCULANTE

- **Propósito Institucional:** Constituye el soporte probatorio que confiere plena validez jurídica, legitimidad comunitaria y eficacia ejecutiva a los Acuerdos de Convivencia. Certifica la construcción colectiva del documento y homologa los instrumentos técnico-administrativos que garantizan el debido proceso en el plantel.
- **Orientación para la redacción y conformación de anexos:** El equipo directivo debe compilar e incorporar al final del documento los siguientes recaudos debidamente foliados:
 - **Actas de Consulta y Aprobación Comunitaria:** Copias legibles y firmadas de las actas de las asambleas generales y mesas de trabajo realizadas con el personal docente, administrativo, obrero, madres procesadoras (CNAE), vocerías estudiantiles (OBE/FEVEEM) y el Movimiento Bolivariano de Familias/Comité de Padres y Representantes.
 - **Banco de Instrumentos Homologados:** Modelos oficiales en blanco que utilizará la institución durante el año escolar:

- Formato Oficial de Citación Escrita* (con acuse de recibo y advertencia legal de los Arts. 54 y 91 de la LOPNNA).
- Formato de Acta de Entrevista, Mediación y Compromiso Pedagógico* (para asentar acuerdos con estudiantes y familias).
- Ficha Técnica Homologada de Remisión Externa* (para derivación de casos al Centro de Orientación Familiar - COF o Defensoría Escolar).
- Modelo de Acta de Inscripción Condicionada por Fuerza Mayor* (PROCOINE).

Alerta de vacío legal: Un Acuerdo de Convivencia que no adjunte las actas de asamblea firmadas por la comunidad educativa puede ser impugnado por nulidad de procedimiento ante la Defensoría del Pueblo, el CPNNA o instancias judiciales, al carecer de la prueba de consulta y aprobación democrática vinculante.

II. CATÁLOGO DE MEDIDAS DE ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y RESTAURATIVAS (EN SUSTITUCIÓN DE SANCIONES PUNITIVAS)

Tipificación del Hecho	Conductas Específicas Tipificadas	Medidas de Orientación Pedagógica y Acciones Restaurativas Aplicables
Hechos Leves	- Retardos injustificados reiterados. - Interrupción del normal desarrollo de la clase. - Uso indebido o no autorizado del teléfono celular. - Descuido leve del aula o del mobiliario escolar. - Incumplimiento de tareas escolares sin justificativo.	1. Diálogo Reflexivo Individual: Entrevista orientadora con el docente asentada en el cuaderno de incidencias. 2. Compromiso Pedagógico Escrito: Redacción de una carta de compromiso formativo firmada por el estudiante. 3. Acción Restaurativa Menor: Apoyo en el orden de carteleras pedagógicas o biblioteca escolar.
Hechos Graves	- Agresiones verbales, uso de lenguaje soez o apodos. - Acoso escolar (bullying) o ciberacoso en redes.	1. Audiencia de Mediación Formal: Convocatoria escrita obligatoria al representante legal (Art. 88 LOPNNA). 2. Reparación Directa del Daño: Restauración material o limpieza del bien dañado con acompañamiento familiar.

		• Ingreso o consumo de bebidas energéticas o vapeadores. • Deterioro o rayado intencional de bienes de la escuela. • Falsificación de firmas o alteración de registros. • Grabación o difusión no autorizada de imágenes (Art. 65 LOPNNA).	3. Servicio Pedagógico-Comunitario Interno: Elaboración de cartelera, campañas informativas o charlas formativas a sus pares. 4. Plan de Seguimiento con Orientación: Acompañamiento socioemocional interno.
Hechos Graves Situaciones Muy de Alerta		• Agresión física comprobada o riñas dentro o fuera del plantel. • Porte o introducción de objetos punzocortantes o armas. • Sustracción o hurto comprobado de bienes o pertenencias. • Difusión de material pornográfico o que atente contra el honor. • Tenencia o consumo de alcohol o sustancias psicotrópicas.	1. Intervención Inmediata Directiva: Separación preventiva no segregatoria y notificación urgente a la familia. 2. Plan Pedagógico Asistido Diferenciado: Cumplimiento de actividades académicas no presenciales (1 a 3 días hábiles) con seguimiento directo de los padres. 3. Remisión Externa Obligatoria al COF / Defensoría: Traslado formal del caso mediante Ficha Técnica Homologada. 4. Notificación Inmediata a Órganos de Protección: Participación formal al CPNNA o Ministerio Público (Art. 91 LOPNNA) bajo reserva de identidad.

Catálogo de Ejemplos Prácticos de Medidas Pedagógicas según la Falta

Hecho de Indisciplina	Medida Pedagógica y Restaurativa Concreta	Registro y Cierre Documental
Uso no pedagógico del teléfono en clase (Hecho Leve)	Acción Formativa: El docente solicita apagar el equipo y guardarlo en el bolso. Al finalizar la jornada, el estudiante elabora una breve reflexión o infografía sobre <i>"El uso responsable de la tecnología en el aula"</i> para compartirla con su grupo.	Anotación en el Cuaderno de Incidencias Pedagógicas firmada por el estudiante.
Deterioro, rayado o manchado de mesas, paredes o baños (Hecho Leve/Grave)	Acción Restaurativa Directa: El estudiante, junto a su representante en horario coordinado, asume la limpieza, lijado, pintura o reacondicionamiento del mobiliario dañado. No como humillación pública, sino como reparación material del bien común.	Acta de Compromiso y Reparación Material suscrita en la Subdirección/Coordinación.
Burlas, apodos o agresiones verbales a compañeros (Hecho Grave)	Círculo de Diálogo Restaurativo: Sesión guiada por el Docente Orientador donde el estudiante escucha el impacto emocional de sus palabras, ofrece disculpas formales y diseña una cartelera o mensaje sobre la empatía y la sana convivencia.	Acta de Mediación Restaurativa en el Libro de Vida con seguimiento a 15 días.
Creación o difusión de memes, burlas o ciberacoso en WhatsApp/redes (Hecho Grave)	Taller y Exposición Socioeducativa: Citación inmediata del representante. El estudiante debe preparar y exponer una charla formativa a sus compañeros sobre <i>"Consecuencias legales y emocionales del acoso digital"</i> y eliminar el contenido lesivo (Art. 65 LOPNNA).	Acta de Notificación Formal y Compromiso Socioeducativo.
Riñas, agresión física o porte de objetos no permitidos (Hecho Muy Grave / Alerta)	Plan Pedagógico Asistido Diferenciado (1 a 3 días en casa): Suscripción de acta de conciliación con el representante para asignación de guías pedagógicas no presenciales, remisión inmediata a evaluación psicopedagógica/COF y notificación obligatoria a Defensoría Escolar/CPNNA.	Ficha Técnica Homologada de Remisión Externa y Acta de Acuerdo Directivo.

III. BANCO JURÍDICO ARTICULADO: MARCO LEGAL VINCULANTE

1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)

- **Artículo 21:** Principio de igualdad y no discriminación.
- **Artículo 49:** Garantía inviolable del Debido Proceso administrativo y judicial en toda actuación institucional.
- **Artículo 102:** La educación como derecho humano fundamental y servicio público democrático, gratuito y obligatorio.
- **Artículo 103:** Derecho a una educación integral de calidad, con permanencia y prosecución de estudios.

2. Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA)

- **Artículo 8 (Interés Superior):** Principio de obligatorio cumplimiento que garantiza el desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos.
- **Artículo 32-A:** Derecho al buen trato y prohibición absoluta de castigos corporales, humillantes o degradantes.
- **Artículo 53:** Derecho irrenunciable a la educación integral.
- **Artículo 54:** Deber de padres, madres, representantes o responsables de inscribir, exigir asistencia regular y participar activamente en el proceso formativo.
- **Artículo 56:** Derecho a ser respetados por los educadores y a recibir apoyo pedagógico/multidisciplinario especializado.
- **Artículo 57:** Disciplina escolar formativa acorde a la dignidad humana; prohibición de sanciones punitivas, expulsiones ilícitas o retiro del aula.
- **Artículo 65:** Derecho al honor, reputación, propia imagen y vida privada (regulación de grabaciones indebidas y redes sociales).
- **Artículo 80:** Derecho a opinar y ser oído en todos los procedimientos que les conciernan.

- **Artículos 80-A y 81:** Derecho a la participación protagónica y a organizarse en la vida escolar.
- **Artículo 88:** Garantías formales del debido proceso disciplinario escolar.
- **Artículo 91:** Deber ineludible de docentes y directivos de denunciar y remitir amenazas o violaciones de derechos ante las autoridades competentes.

–

3. Ley Orgánica de Educación (LOE) y Normativa de Convivencia

- **Artículos 3, 4 y 6:** Principios de inclusión, corresponsabilidad y convivencia pacífica democrática.
- **Artículo 14:** La educación como derecho humano y deber social fundamental; principio de inclusión educativa.
- **Artículo 17:** La familia como corresponsable fundamental del proceso educativo.
- **Artículo 20:** Organización y funcionamiento de la comunidad educativa y los consejos educativos.
- **Ley para la Prevención, Atención y Tratamiento del Acoso Escolar (Ley de Convivencia Pacífica):** Protocolos para la detección temprana, mediación no punitiva y erradicación del acoso y ciberacoso.
- **4. Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (REPD) y Marco Laboral**
- **Artículo 6:** Deberes del docente (planificación, evaluación, registro pedagógico, ética y custodia de los estudiantes).
- **Artículo 7:** Derechos del docente (respeto a su investidura, estabilidad laboral y derecho a la defensa).
- **Artículos 148 al 160:** Tipificación de faltas docentes, procedimientos de sustanciación administrativa y debidas garantías.

4. Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT): Normas de jornada laboral, descansos, permisos pre y postnatales (Arts. 336 al 341) e inamovilidad laboral.

II Convención Colectiva Única y Unitaria del MPPE / Convención Colectiva del Estado Miranda:

Cláusulas que norman permisos por duelo directo, matrimonio, días por estudios de postgrado y convalidación de reposos médicos ante IVSS o IPASME.

ORIENTACIONES EDITORIALES, ESTILO Y FORMATO DE PRESENTACIÓN

1. Estructura Jurídico-Institucional (¿Cómo organizar el cuerpo del texto?)

- **Técnica Legislativa Escolar:** El MPPE y las instancias de protección exigen que los Acuerdos de Convivencia tengan rango reglamentario institucional. Por ende, **sí deben redactarse bajo la estructura formal de Títulos, Capítulos y Artículos numerados correlativamente** (Art. 1, Art. 2, Art. 3...).
- **Ventaja operativa:** Numerar los artículos permite citar con exactitud la norma vulnerada en las actas de mediación, en los cuadernos de incidencias o ante la Defensoría Escolar (por ejemplo: *"En concordancia con el Art. 45 de nuestros Acuerdos..."*).
- **Jerarquía recomendada:**
 - **TÍTULO** (en mayúscula sostenida, centrado y negrita, ej.: *TÍTULO IV: DE LOS ESTUDIANTES*).
 - **CAPÍTULO** (en mayúscula sostenida, centrado, ej.: *CAPÍTULO II: DE LOS HECHOS INDISCIPLINARIOS Y MEDIDAS PEDAGÓGICAS*).
 - **Artículos** (alineados a la izquierda, en negrita con su encabezado conceptual, ej.: *Artículo 52. Del uso pedagógico de dispositivos tecnológicos.*).

2. Formato Tipográfico y Diseño de Página

- **Disposición del texto: A una sola columna.** No utilizar doble columna para el cuerpo normativo, ya que dificulta la lectura continua, la inserción de tablas y la foliación oficial.
- **Tipografía oficial:**
 - Fuentes estándar y legibles: **Arial** o **Times New Roman** en **tamaño 12 pt** para el cuerpo del texto; **14 pt en negrita** para títulos y capítulos.
- **Interlineado y márgenes:**
 - **Interlineado:** 1,5 líneas.
 - **Alineación:** Justificada en todo el texto.
 - **Márgenes:** Superior e inferior a **2,5 cm**; izquierdo a **3,0 cm** (para permitir encuadernado o archivado en carpeta manila sin tapar el texto) y derecho a **2,5 cm**.
 - **Paginación:** Esquina inferior derecha o pie de página centrado (página 1 de X).

3. Criterios de Redacción y Lenguaje Técnico-Pedagógico

- **Voz y estilo normativo:** Redactar en presente de indicativo y tercera persona (*"El estudiante asume..."*, *"La institución garantiza..."*, *"La familia consignará..."*), evitando expresiones coloquiales, ambigüedades o redacciones en primera persona.
- **Sustitución terminológica obligatoria:**
 - Reemplazar *Alumno* por **Estudiante**.
 - Reemplazar *Sanción / Castigo* por **Medida de Orientación Pedagógica / Acción Restaurativa**.
 - Reemplazar *Falta / Delito* por **Hecho de Indisciplina (Leve, Grave o Situación de Alerta)**.
 - Reemplazar *Amonestación verbal* por **Diálogo Reflexivo Individual**.

- Reemplazar *Amonestación escrita* por **Compromiso Pedagógico Escrito / Acta de Mediación**.
- **Tablas de síntesis:** Utilizar tablas de resumen únicamente para el **Comité de Convivencia y Paz**, el **Horario Escolar** y el **Catálogo de Medidas Pedagógicas**. El resto del documento debe desarrollarse en prosa articulada.

4. Protocolo de Cierre y Validez Legal (Encuadernación y Archivo)

- **Foliación corrida:** Cada página del documento original aprobado debe estar foliada (en número y letras en el margen superior derecho).
- **Sellado y firmas institucionales:** En la última página deben constar las firmas y sellos húmedos de la Dirección del Plantel, Supervisión Circuitual, Vocerías del Comité de Convivencia y Representantes de la Comunidad Educativa.
- **Resguardo documental:** Mantener un (1) ejemplar original firmado en la Dirección para efectos de supervisión y auditoría legal, un (1) ejemplar en la Biblioteca Escolar para consulta pública de las familias, y copias digitales en PDF enviadas a los docentes y coordinadores.